

DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACION

INDICE TEMÁTICO

<u>ORDENANZA 8894:</u>	CONVALIDACIONES. Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima - AySA	<i>páginas 4 a 14</i>
<u>ORDENANZA 8895:</u>	CONVALIDACIONES. Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito XV	<i>páginas 15 a 17</i>
<u>ORDENANZA 8896:</u>	PERSONALIDAD DESTACADA. Vilmar Sanguinetti Lucas	<i>página 18</i>
<u>ORDENANZA 8897:</u>	CREACIONES. Plan de Modernización de la Administración Municipal del Partido de San Isidro.	<i>páginas 19 a 22</i>
<u>ORDENANZA 8898:</u>	CONVALIDACIONES. Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado – CEAMSE -	<i>páginas 23 a 25</i>
<u>DECRETO 2312/16:</u>	PUBLICADO EN EDICION EXTRA N° 1009 (del 13 de septiembre de 2016)	<i>-----</i>
<u>DECRETO 2343/16:</u>	PUBLICADO EN EDICION EXTRA N° 1011 (del 19 de septiembre de 2016)	<i>-----</i>
<u>DECRETO 2384/16:</u>	PUBLICADO EN EDICION EXTRA N° 1007 (del 8 de septiembre de 2016)	<i>-----</i>
<u>DECRETO 2454/16:</u>	PUBLICADO EN EDICION EXTRA N° 1011 (del 19 de septiembre de 2016)	<i>-----</i>



Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Ref.: Expte. N° 7908-S-2016.-

SAN ISIDRO, 08 de septiembre de 2016.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse

**PROMULGADA POR DTO N° 2445
Del 14 de septiembre de 2016.**

S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO TERCERA REUNION – DECIMO PRIMERA SESION ORDINARIA de fecha 07 de septiembre de 2016, ha sancionado la ORDENANZA N° 8894 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 8894
CONVALIDACIONES

Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima-AySA

ARTICULO 1 °.-Convalídase el convenio Marco celebrado con Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima-AySA-, por el cual las partes acuerdan la ejecución y desarrollo por parte de dicha empresa de las obras detalladas en el Anexo I, o las que se incorporen mediante la celebración de nuevos acuerdos en tal sentido, consideradas necesarias para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito del Partido de San Isidro, con la secuencia indicativa allí reflejada. El Municipio y AySA trabajarán mancomunadamente para el logro de los objetivos aquí planteados en tiempo y forma.-

ARTICULO 2 °.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.f.

GABRIEL F. ESTORONI

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro



CARLOS A. CASTELLANO

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CONVENIO MARCO

Entre **AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada en este acto por su Director General, Ing. Martín HEINRICH, con domicilio en la calle Tucumán N° 752 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “**AySA**”, por una parte; y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**, representada en este acto por su Intendente Municipal, Dr. Gustavo A. POSSE, con domicilio en la calle 9 de Julio N° 526 del Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “**EL MUNICIPIO**”; y ambas conjuntamente denominadas “**LAS PARTES**”, manifiestan:

CONSIDERANDO:

- a) Que constituye un interés fundamental dentro de las políticas instituidas por el Gobierno Nacional que el acceso a los servicios básicos de agua potable y desagües cloacales sea valorado y gestionado como un bien social, que en clave jurídica se traduce como Derecho Humano.
- b) Que conforme la asignación de competencias establecida en el Marco Regulatorio de los Servicios de Agua y Saneamiento aprobado por Ley N° 26.221 y a lo dispuesto por el Decreto N° 304/2006, ratificado por Ley N° 26.100, es deber de las autoridades nacionales y locales velar por la adecuada prestación de los servicios de provisión de agua potable y los servicios de saneamiento cuya prestación se encuentra a cargo de AySA.
- c) Que bajo esta óptica, “**LAS PARTES**” consideran prioritaria la ejecución de obras que tiendan a la provisión de agua potable y desagües cloacales en el Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, habida cuenta su íntima vinculación con la salud de los habitantes de la región, tal como se destaca en el referido Marco Regulatorio.
- d) Que en tal sentido, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, a través de su Secretaría de Obras Públicas, han coincidido con EL MUNICIPIO en la necesidad de consensuar la identificación y planificación de las demandas actuales y futuras, con el objeto de compatibilizar y planificar las adecuaciones necesarias, en relación a la ejecución de las obras de infraestructura.

- e) Que el Gobierno Nacional ha asumido el compromiso de desarrollar políticas de largo plazo para recuperar e incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y desagües cloacales en función del desarrollo del denominado *Plan Director de Agua Potable y Saneamiento*, a cargo de AySA, que contempla la ejecución de obras básicas vinculadas a la obtención de fuentes de agua, su potabilización, transporte y distribución domiciliaria, como así también la recolección, transporte y disposición de efluentes cloacales, todo lo cual contribuirá a mejorar la situación de la población, especialmente en las zonas más necesitadas, que carecen de tales servicios o los reciben en condiciones no adecuadas.
- f) Que se ha verificado la factibilidad técnica que permite contemplar la ejecución de las obras en el marco del plan de expansión elaborado por AySA.
- g) Que EL MUNICIPIO dictará las normas pertinentes que posibiliten declarar las obras de utilidad pública, gestión necesaria para el adecuado y ágil avance de las obras que se acuerdan ejecutar.
- h) Que LAS PARTES destacan que toda política relacionada con la provisión de agua y saneamiento, debe constituir una prioridad de la gestión, y su consumación exige la confluencia y participación de todas LAS PARTES, único modo de obtener la real y oportuna satisfacción de las necesidades presentes, como así también la ejecución de las obras de expansión necesarias.
- i) Que, en función de todo lo expuesto, LAS PARTES consideran que la suscripción del presente Convenio Marco constituye el instrumento idóneo y necesario para viabilizar los cometidos precedentemente expuestos.
- j) Que, finalmente, “LAS PARTES” declaran que cualquier aspecto no acordado será consensuado mediante los canales y representantes dispuestos por “LAS PARTES” a tal efecto, aunando sus mayores esfuerzos con el objetivo de zanjar divergencias que pudieran resultar.

POR LO TANTO, en virtud de las consideraciones antes expuestas, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio Marco, bajo los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto.- LAS PARTES acuerdan la ejecución y desarrollo por parte de AySA de las obras detalladas en el **ANEXO 1**, o las que se incorporen mediante la celebración de nuevos acuerdos en tal sentido, consideradas necesarias para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito del Partido de San Isidro, con la

secuencia indicativa allí reflejada. EL MUNICIPIO y AySA trabajarán mancomunadamente para el logro de los objetivos aquí planteados en tiempo y forma.

CLÁUSULA SEGUNDA. Financiamiento.- Respecto de las “Obras Primarias” y “Obras Secundarias” de agua potable y desagües cloacales indicadas en el referido **ANEXO 1**, se señala que las mismas serán gestionadas y contratadas por AySA, con fondos propios y/o bajo su administración.

CLÁUSULA TERCERA: Proyecto y Especificaciones Técnicas.- Los proyectos y las especificaciones técnicas serán elaborados por AySA, así como sus eventuales modificaciones.

CLÁUSULA CUARTA: Proceso de contratación de las obras.- La contratación de las obras incluidas en este Acuerdo será desarrollada por AySA, que además asumirá las demás tareas y responsabilidades enunciadas en el **ANEXO 2** de este instrumento.

Se definirá en los casos que sea pertinente las obras que serán desarrolladas dentro de los Programas Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo administrados por AySA.

CLÁUSULA QUINTA: Inicio de los Trabajos.- A partir de la firma del presente acuerdo, y antes del inicio de cada uno de los contratos de obra contemplados en este Acuerdo, EL MUNICIPIO deberá declarar las obras de utilidad pública, y gestionar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental pertinente, siendo a su cargo las demoras que cualquiera de estas circunstancias demande. No se dará inicio a las obras que no cuenten con la declaración de utilidad pública y estudio de impacto ambiental aprobado.

CLÁUSULA SEXTA: Responsabilidades del Municipio.- Sin perjuicio de lo previsto en las Cláusulas Segunda y Quinta, EL MUNICIPIO se compromete a eximir de todo gravamen, canon o tasa municipal tanto para la emisión de permisos, cesión de terrenos, o todo otro concepto relacionado con este Convenio.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Permisos de Obra.- EL MUNICIPIO otorga en este acto a AySA los permisos necesarios para la ejecución de las obras por parte de los contratistas intervinientes en cada caso. A los efectos de dejar perfeccionado en cada caso particular el permiso correspondiente, AySA informará oportunamente para cada contrato el contratista designado y el representante técnico interviniente quienes, salvo causa justificada quedarán habilitados para el inicio de las obras sin más trámite.

CLÁUSULA OCTAVA: Colaboración.- Sin perjuicio de las tareas y responsabilidades asignadas en este Acuerdo, LAS PARTES colaborarán recíprocamente en todo lo atinente a la contratación y ejecución de las obras contempladas, aportando sus mejores esfuerzos para asegurar una ágil y regular ejecución de los contratos. En tal sentido, EL MUNICIPIO colaborará con AySA, incluso por medio de sus facultades jurisdiccionales, para lograr por parte de los nuevos usuarios:

- Su efectiva incorporación al servicio mediante la vinculación de las instalaciones internas con la red, a través de la conexión provista. En este sentido, AySA y EL MUNICIPIO manifiestan que harán sus mejores esfuerzos para lograr fuentes de financiamiento para la adecuación de las instalaciones internas que fueran necesarias, en especial para los usuarios de menores recursos.
- La eliminación de los desagües alternativos (cegamiento de pozos sépticos si los hubiere) y fuentes alternativas de agua, a cargo de cada vecino.
- La no-vinculación de sus desagües pluviales internos con la nueva red cloacal.
- Impedir vinculaciones hacia la red cloacal para drenar agua de napas freáticas.
- Evitar clandestinidad y conexión de instalaciones alternativas de agua al servicio público.
- Compartir bases de datos y catastro a los fines de uniformizar la información y propender al pago responsable y en tiempo y forma de los servicios recibidos por los usuarios según la normativa aplicable en cada caso.
- AySA manifiesta su voluntad de incorporar en las redes de agua y desagües cloacales, y el Municipio acepta, un triducto vacío para la instalación futura de fibra óptica y una correspondiente vinculación a cada hogar en el marco de una iniciativa de colaboración para lograr condiciones más competitivas para la conectividad tecnológica de la población, especialmente en las zonas más humildes y carenciadas. El coto de las obras a ejecutar contemplará estas instalaciones.
- Reparación de pavimentos y veredas: Los proyectos contemplarán el restablecimiento de pavimentos y veredas afectados por las obras a un estado similar al previo a la ejecución de los trabajos. EL MUNICIPIO no exigirá mayores contraprestaciones en este sentido que las incluidas en los respectivos cómputos. Sin perjuicio de ello, LAS PARTES podrán en cada caso coordinar obras municipales que contemplen las necesidades relacionadas en este aspecto.

CLÁUSULA NOVENA: Pago de los Servicios.- AySA efectuará el empadronamiento de aquellos usuarios que no tenga registrados en sus sistemas comerciales. Dicho empadronamiento será realizado, en base a las constancias obrantes en el Registro de la Propiedad Inmueble, y/o los datos que los distintos usuarios le suministren a AySA y/o los

datos que EL MUNICIPIO le proporcione, procediendo a la facturación del nuevo servicio a partir del bimestre siguiente al de la recepción y habilitación de las obras, en un todo de acuerdo al régimen vigente.

En el caso que se trate de viviendas no individualizadas catastralmente, o adjudicadas precariamente por parte de EL MUNICIPIO y/o algún otro Organismo Público, AySA emitirá las facturas a los adjudicatarios de cada una de las viviendas que componen el área del proyecto, teniendo en cuenta los datos y porcentajes de ocupación que EL MUNICIPIO le informe a AySA. Caso contrario, AySA procederá a facturar el servicio a nombre del titular del predio.

EL MUNICIPIO garantiza la indemnidad de AySA por cualquier reclamo que pudiera surgir en referencia a la información que le suministre a los efectos del empadronamiento de los usuarios.

CLÁUSULA DÉCIMA: Habilitación de las Obras.- Una vez ejecutadas y aprobadas las obras por parte de AySA, y efectuadas las conexiones domiciliarias correspondientes, AySA procederá a dar la habilitación del servicio, lo que podrá realizarse por tramos, secciones o áreas parciales, cuando ello sea factible.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: Domicilios y Jurisdicción.- Las partes ratifican los domicilios indicados en el encabezado de este Acuerdo, donde serán válidas todas las comunicaciones o notificaciones que cursaren LAS PARTES recíprocamente.

LAS PARTES se comprometen a aunar sus esfuerzos en pos de resolver cualquier aspecto no previsto en este Convenio Marco, y que requiera de su intervención, con voluntad conciliadora y buena predisposición, agotando las posibilidades de diálogo con carácter previo a cualquier disputa. En caso que no se arribe a una solución, “LAS PARTES” acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder en razón de las personas o de las cosas.

En prueba de conformidad, previa lectura del instrumento, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en San Isidro, a los 26 días del mes de Mayo de 2016.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Director General de AySA, Ingeniero Martín Heinrich
--

Plan Director Expansión y Mejora - AGUA POTABLE

PARTIDO DE SAN ISIDRO

Obra Primaria

P3	Nombre	Costo	Fecha Prevista de Licitación 2017	Fecha Prevista de Habilitación 2018
	PRIMARIA ARCA Y TANQUE	\$ 5.000.000		

Estimación Inversión Obras Primarias Agua Potable (valor sin IVA) (*)

\$ 5.000.000

Obras Secundarias

P3	Nombre	Costo	Fecha Prevista de Licitación 2016-2017	Población (hab)	Área (km2)	Fecha Prevista de Habilitación 2018
	REDES URUGUAY / SANTA ANA / FERROVIARIO / COVICOM	\$ 15.000.000	2016-2017	10.000	1,0	2018
	CIERRE MALLAS ASAMBLEA	\$ 5.000.000	2016-2017	2.000	0,2	2018
	RENOVACIÓN CALLE GAETAN	\$ 5.000.000	2016-2017	12.000	1,2	2018

Estimación Inversión Obras Secundarias Agua Potable (valor sin IVA) (*)

\$ 25.000.000

Estimación Inversión Total Agua Potable (valor sin IVA) (*)

\$ 30.000.000

(*) Valores estimados a Marzo 2016

12/05/2016

Tabla de Obras San Isidro.xlsx



Ing. María Reiterlich
 Ingeniera en Obras Sanitarias S.A.
 Directora General

Dr. GUSTAVO ROSSE
 INTENDENTE MUNICIPAL



Plan Director Expansión y Mejora - DESAGÜE CLOACAL

PARTIDO DE SAN ISIDRO

Obras Primarias

P3	Nombre	Fecha Prevista de Licitación	Fecha Prevista de Habilitación
	Impulsión definitiva Boulogne Oeste 1	2017	2019

Estimación Inversión Obras Primarias Desagües Cloacales (valor sin IVA) (*)	\$	10.000.000
---	----	------------

Obras Secundarias

P3	Nombre	Fecha Prevista de Licitación	Población (hab)	Área (km2)	Fecha Prevista de Habilitación
NC70024	Red Secundaria Cloacal Sucre 4	2016	582	0,14	2018
	Red Secundaria Cloacal San Cayetano	2017	597	0,05	2018
	Red Secundaria Cloacal Beccar 1 A	2017	1.989	0,08	2018
NC70023	Santa Rita Zona I - B	2017	200	0,06	2019
	Red Secundaria Cloacal Náutico, Punta Chica (**)	2020	135	0,09	2022
			3.503	0,4	

Estimación Inversión Obras Secundarias Desagües Cloacales (valor sin IVA) (*)	\$	4.640.939
---	----	-----------

Estimación Inversión Total Desagües Cloacales (valor sin IVA) (*)	\$	14.640.939
---	----	------------

(*) Valores a Marzo 2016

(**) Asociada a terminación Sistema Riachuelo

Ing. Martin Heinrich
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Director General

Table de Obras San Isidro.xlsx

12/05/2016

Dr. GUSTAVO POSSE
INTENDENTE MUNICIPAL

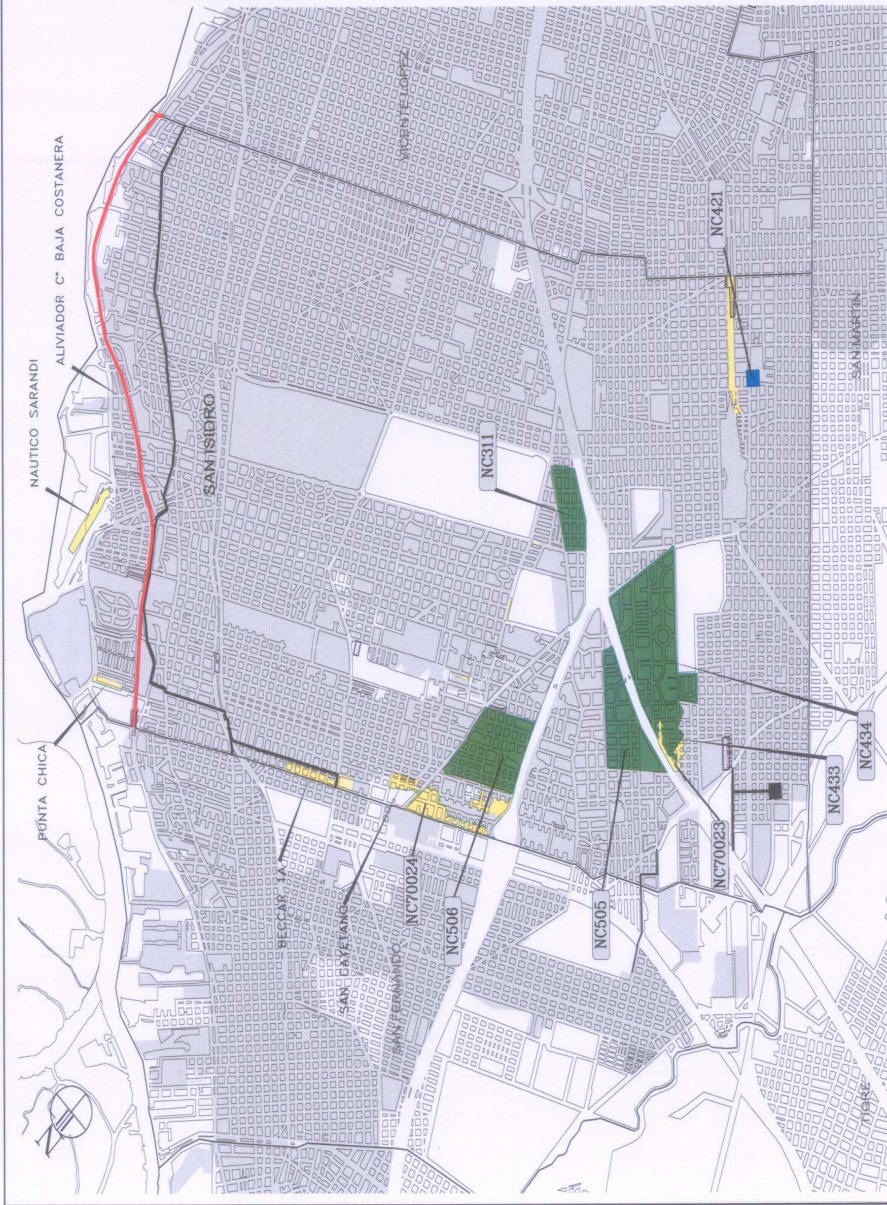


N° PROYECTO		SAN ISIDRO	FINANCIA
P3 <td>DENOMINACIÓN<td></td></td>		DENOMINACIÓN <td></td>	
N170034		RED SECUNDARIA BARRIO EL ARCA Y TANQUE	AYSA

Dr. GUSTAVO POSSE
INTENDENTE MUNICIPAL

Ing. Martin Heinrich
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Director General

PROGRAMA DE PROYECTOS Y OBRAS AYSA		aysa	
EXPANSION DE LA RED DE AGUA POTABLE		DIRECCION DE PLANIFICACION TECNICA	
PARTIDO DE SAN ISIDRO			
GERENTE:	PROYECTISTA:	PROYECTISTA CAD:	CODIGO ARCHIVO:
CT	BB	PB	E-A-SI-0024-0
FECHA:	ESCALA:	JEFE DE PROYECTO:	PLANO N°
12/05/2016	S/E	MF	SI-ABRIL 2016



N° PROYECTO	SAN ISIDRO	DENOMINACIÓN	FINANCIA
PS			
NC70023	RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA RITA ZONA I-B	AYSA	
NC508	RED SECUNDARIA CLOACAL SUCRE ZONA III	AYSA	OPCT
NC434	RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA RITA CENTRO ESTE -- PANAMERICANA		OPCT
NC435	RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA RITA ZONA I-A		OPCT
NC421	RED SECUNDARIA CLOACAL ZONA LH27-A12/A13/A14		OPCT
NC422	ESTACION DE BOMBEO BOULOGNE OESTE		AYSA

Dr. GUSTAVO POSSE
INTENDENTE MUNICIPAL

Ing. Martín Heinrich
Agua y Sanitarias Argentinas S.A.

REFERENCIAS

RADIO SERVIDO

NUMERO DE "P3"

RED EXISTENTE

OBRA BASICA

RED SECUNDARIA

ESTADO DE OBRAS:

CONTRATADO/EN EJECUCION

EN LICITACION

FINALIZADAS

EXPANSION (S/PD67)

A+T / C+T

MÓDULOS EN EJECUCION

MÓDULOS FUTUROS

PROGRAMA DE PROYECTOS Y OBRAS AYSA
EXPANSION DE LA RED DE DESAGÜES CLOACALES
PARTIDO DE SAN ISIDRO

aysa

DIRECCION DE PLANIFICACION TECNICA

GERENTE:
PB

PROYECTISTA:
PP

FECHA:
12/05/2016

PROYECTISTA CAD:
MG/JD

JEFE DE PROYECTO:
S/E

ESCALA:
S/E

CODIGO ARCHIVO:
E-C-SI-0043-0

PLANO N°
SI-MAYO 2016

ANEXO 2

Responsabilidades de AySA

1. Elaborar el proyecto detallado.
2. Confeccionar el presupuesto de la obra.
3. Realizar los Pliegos de Bases y Condiciones Generales.
4. Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
5. Realizar la licitación de las obras.
6. Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental.
7. Gestionar en caso que corresponda, los permisos requeridos (FFC, DPV, DNV, Municipales, etc.).
8. Realizar la inspección de las obras, verificando la calidad de ejecución de los trabajos, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y toda otra norma involucrada.
9. Verificar e informar sobre el cumplimiento de los plazos, seguimiento del avance físico y de la curva de inversiones prevista.
10. Controlar sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene.
11. Controlar a través de un profesional designado al efecto, la medición mensual de los trabajos ejecutados.
12. Realizar en caso de que corresponda el análisis de las modificaciones y ampliaciones de las obras.
13. Controlar la documentación a ser presentada junto con los certificados de obra (pólizas de seguros, cumplimientos de obligaciones de seguridad social, ART, etc.).
14. Controlar, y firmar las Actas de Medición.
15. Ejecutar las interconexiones de las redes existentes y habilitar de las obras.
16. Aprobar la documentación conforme la obra.
17. Puesta en servicio de la obra para su operación.
18. Controlar y detectar las deficiencias y supervisar las reparaciones de las mismas en el período de garantía.
19. Informar sobre el seguimiento integral de las obras o conjuntos de obras en todos los aspectos vinculados con plazos, avances económicos y cantidades físicas incorporadas.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse Director General de AySA, Ingeniero Martín Heinrich
--